

ENTRADA EN VIGOR DEL SISTEMA VERIFACTU

Estimados clientes, el motivo del presente informe es recordaros la próxima **entrada en vigor del sistema VERIFACTU**, aprobado mediante el **Real Decreto 1007/2023**, que establece los requisitos a adoptar por **los sistemas y programas informáticos o electrónicos de facturación**. Esta normativa tiene como objetivo fundamental la detección y prevención de fraudes en el proceso de facturación.

A continuación, destaco, de forma resumida, los puntos más relevantes:

1. Ámbito de aplicación.-

La normativa afectará a **personas jurídicas, profesionales personas físicas y comunidades de bienes** (con algunas excepciones, como las empresas en el SII). Todos ellos deberán utilizar, para emitir sus facturas, un software que cumpla con los requisitos legales establecidos.

2. Fechas de entrada en vigor y aspectos a destacar. -

Para las **personas jurídicas**, la normativa será obligatoria a partir del **1 de enero de 2026**.

Para los autónomos (**personas físicas**) y comunidades de bienes, será obligatorio a partir del **1 de julio de 2026**.

Obligación según el tipo de cliente: VeriFactu aplica a todas las facturas emitidas por empresarios y autónomos, independientemente del volumen de facturación.

Exención para clientes finales: Si tu facturación a clientes finales se realiza sin sistemas informáticos (por ejemplo, en papel) y no utilizas un programa informático para generarlas, no estás obligado a usar VeriFactu. Esto aplica a la mayoría de los clientes no empresariales.

Exención para recargo de equivalencia: Los comercios minoristas que tributan por el recargo de equivalencia no emiten facturas a clientes finales, y por lo tanto no están obligados a VeriFactu para esas ventas.

Exención para operaciones no empresariales: Si realizas operaciones que no generan rendimientos económicos (ej., arrendamientos de capital inmobiliario), tampoco te afecta.

Obligación para facturas a profesionales: Si en algún momento se emite una factura a otro profesional o empresa, esa factura sí debe generarse con un sistema que cumpla con los requisitos de VeriFactu, ya que es un requisito de obligado cumplimiento.

Sanciones por no facturar: No emitir una factura puede suponer sanciones administrativas, multas económicas, o la cancelación del registro como contribuyente.

3. Modalidades de cumplimiento. -

La normativa establece dos modalidades de cumplimiento:

Modalidad "VERIFACTU": Consiste en la remisión automática e inmediata de registros de facturación emitidos a la AEAT, desde que el programa los genera.

Modalidad "NO VERIFACTU": Permite el uso de un programa homologado que garantiza la integridad e inalterabilidad de los registros, pero no remite las facturas automáticamente. La AEAT **podrá requerir acceso a estos registros en cualquier momento.**

4. Acciones que recomiendo. -

Verifiquen con su proveedor de software que el programa de facturación que utilizan cumple con los requisitos de la nueva normativa, desde julio de 2025, todos deben haberse adaptado a la misma.

Si aún no lo han hecho, es recomendable que inicien el proceso de adaptación de sus sistemas de facturación antes de las fechas de entrada en vigor. En principio hay dos opciones, la gratuita es mediante la pagina web de AEAT, pero hay que meter todos los datos directamente, y se necesita certificado para su utilización, pero no guarda ningún dato, ni factura. (<https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/iva/sistemas-informaticos-facturacion-verifactu.html>).

La segunda opción, es contratar un sistema informático que este homologado, para los que no utilizan muchos datos ni facturas, recomiendo que sea mediante nube o iCloud como puede ser **SG21 Factlite**, que tiene un precio de 18 euros (más IVA) mensuales. Este lo recomiendo porque es el programa que utilizamos en la gestoría y la importación de facturas es más fiable.

5. Cuestiones AEAT de interés. -

Solo realizo operaciones en recargo de equivalencia de IVA, ¿me afecta el reglamento que establece los requisitos de los sistemas informáticos de facturación?

No, con carácter general, ya que los obligados a este régimen no están obligados a expedir factura, salvo determinadas excepciones.

No obstante, estará obligado a cumplir el RRSIF cuando utilice un sistema informático de facturación para la expedición voluntaria de facturas en relación a las operaciones exceptuadas de la obligación de expedir facturas.

También deberá cumplir las obligaciones del reglamento que establece los requisitos de los sistemas informáticos de facturación en el caso de que expida facturas, siempre que cumpla también con el resto de condiciones indicadas (“regla de los 4 «NO»”). Según la normativa de facturación, en el régimen de recargo de equivalencia se deben expedir facturas por realizar determinadas operaciones:

- *Cuando efectúe entregas de inmuebles sujetas y no exentas al IVA.*
- *Cuando tribute en IROF en estimación directa.*
- *Cuando el cliente sea un empresario o profesional o una Administración Pública.*
- *Cuando el destinatario lo exija para el ejercicio de cualquier derecho de naturaleza tributaria.*
- *Cuando se le exija para determinadas operaciones de comercio exterior.*

Para estas operaciones excepcionales podrán utilizar el sistema facilitado para ello por la AEAT en su sede electrónica, de acuerdo con el artículo 7.b) del RRSIF.

Si uso hojas de cálculo o texto ¿me afecta el reglamento que establece los requisitos de los sistemas informáticos de facturación?

El reglamento no le afectará si los procesadores de texto o las hojas de cálculo se utilizan exclusivamente para:

- *Introducir los datos de las facturas.*
- *Expedir e imprimir las facturas.*
- *Conservar la información de facturación.*

Por el contrario, sí estará sujeto al reglamento y se considerará un sistema informático de facturación si, además de las funciones anteriores, se utiliza para procesar la información de facturación contenida en el programa para generar directamente los libros registros de IVA, los libros registro de IRPF, la contabilidad, o cualquier otro resultado que se utilice para el cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias.

Por ejemplo, si un usuario utiliza una hoja de cálculo Excel para generar simples listados de facturas emitidas, incluyendo sumatorios o el uso de otras reglas de cálculo, no le afectará el Reglamento. Pero si la utiliza programando una Macro, para generar el libro registro de facturas expedidas, su hoja de cálculo sí se considerará un sistema informático de facturación y, por lo tanto, deberá cumplir con los requisitos del Reglamento.

Comprobación por parte de la AEAT. La Agencia Tributaria podrá verificar si los procesadores de texto o las hojas de cálculo utilizadas para la emisión de facturas cumplen los criterios de un sistema informático de facturación en función de las capacidades y herramientas que utilicen.

Alternativa gratuita para pequeños empresarios y profesionales. Le recordamos que la AEAT ofrecerá gratuitamente una aplicación básica de facturación, que podrá utilizar siempre y cuando sus funcionalidades y condiciones de uso se ajusten a sus necesidades.